Альфа Мобайл

Условия оказания услуг связи

Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-МОБАЙЛ»

1. Общие положения

1.1. Условия оказания услуг связи (далее по тексту — Условия) являются составной частью Договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи (далее по тексту — Договор) и регулируют отношения между Оператором и Абонентом при оказании Оператором услуг связи и услуг, неразрывно связанных с услугами связи. Оператор и Абонент совместно именуются «Стороны», а каждый по отдельности — «Сторона».

В соответствии с условиями Договора Оператор оказывает Услуги, а Абонент оплачивает Услуги в соответствии с условиями выбранного Тарифного плана и Договора.

1.2. Условия Договора устанавливаются Оператором самостоятельно, являются по смыслу ст. 437 Гражданского Кодекса РФ публичной офертой и могут быть приняты Абонентом путем присоединения к Условиям в целом, за исключением отдельных приложений с согласиями, которые Абонент принимает/не принимает при заключении Договора. Подписывая Договор, Абонент присоединяется к настоящим Условиям и подтверждает, что ознакомился со сведениями о лицензиях Оператора, Тарифным планом, перечнем возможных Услуг и тарифами на Услуги (в том числе тарифами при пользовании Роумингом), Зоной обслуживания Сети связи Оператора, Техническими показателями и нормами, характеризующими качество телематических услуг связи и услуг связи по передаче данных, протоколами передачи данных, абонентскими интерфейсами.

1.3. В соответствии со ст. 429.4 Гражданского кодекса РФ настоящий Договор является договором с исполнением по требованию (абонентским договором), предусматривающим внесение Абонентом определенных, в том числе периодических, платежей за право требовать от Оператора оказания Услуг в количестве или объеме либо на иных условиях, определенных выбранным Абонентом Тарифным планом.

1.4. Для целей оказания услуг связи применяются следующие термины (в остальном Стороны руководствуются терминами, определенными в Правилах оказания услуг телефонной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2024 №№ 1994 «Об утверждении Правил оказания услуг телефонной связи и перечня организаций, имеющих право осуществлять подтверждение сведений об абоненте - физическом лице», Правилах оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2607, Правилах оказания услуг связи по передаче данных, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2606 (далее — «Правила»):

Абонент – физическое лицо, являющееся пользователем услуг связи, с которым заключен Договор с выделением для этих целей Абонентского номера или Уникального кода идентификации, данные которого указаны в Договоре.

Абонентское устройство – находящееся в законном владении Абонента техническое средство (пользовательское (оконечное) оборудование), включая программное обеспечение, обеспечивающее Абоненту доступ к Услугам. Абонентское устройство должно содержать Абонентские интерфейсы, позволяющие работать с технологиями, указанными в Договоре, с помощью которых осуществляется оказание Услуг. К Сети связи может быть подключено только то Абонентское устройство, на которое имеется документ о подтверждении его соответствия установленным требованиям.

Абонентский номер – выделяемый Оператором Абоненту в сети связи Оператора номер на период действия Договора, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенное к сети связи Оператора абонентское устройство с установленной в нем SIM-картой или eSIM.

Абонентская плата – фиксированный платеж, уплачиваемый Абонентом за предоставление ему Оператором базового пакета Услуг в соответствии с выбранным Тарифным планом.

Авансовые платежи – в целях, предусмотренных настоящими Условиями и Договором, означают внесение Абонентом или третьими лицами в пользу Абонента предварительной оплаты за Услуги Оператора.

Активация SIM-карты (eSIM) – приведение SIM-карты (eSIM) в состояние, обеспечивающее доступ к Сети связи Оператора.

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971), с которым у Абонента заключен ДКБО с соглашением об электронном документообороте и применении простой электронной подписи. Данное соглашение может заключаться в составе ДКБО или в виде отдельного соглашения между Банком и Абонентом.

Биллинговая система (АСР) – автоматизированная система расчетов Оператора связи.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Абонентом. Бенефициарным владельцем Абонента — физического лица считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Абонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Графическая подпись – аналог собственноручной подписи, совершаемой Абонентом с использованием специальных технических средств Оператора или Банка.

ДКБО – договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК», размещенный на официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в сети Интернет alfabank.ru**.**

Договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи (Договор) – соглашение между Абонентом и Оператором, заключенное в порядке, определенном настоящими Условиями, и неотъемлемыми частями которого являются настоящие Условия, договор об оказании услуг связи, содержащий информацию об Абоненте и Операторе, Абонентском номере и тарифном плане, абонентские интерфейсы, информация и документы, указанные в Условиях, условия принятых в рамках Договора публичных оферт, Тарифный план, дополнительные соглашения и иные документы, заключенные в рамках исполнения Договора, являются единым договором об оказании услуг связи.

Дополнительные услуги – услуги, оказываемые Оператором Абоненту непосредственно и/или с привлечением третьих лиц, технологически неразрывно связанные с Услугами связи и направленные на повышение их потребительской ценности. Порядок и стоимость оказания Дополнительных услуг определяются Оператором в условиях оказания соответствующей дополнительной услуги или доводятся до Абонентов иным способом и являются неотъемлемой частью Договора с момента их принятия Абонентом в порядке и на условиях, установленных Оператором. Оплачиваются Абонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, договором с третьим лицом и порядком предоставления и оплаты соответствующих услуг.

Единая биометрическая система (ЕБС) – единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени соответствия предоставленных биометрических данных зарегистрированному биометрическому шаблону физического лица.

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Зона обслуживания Сети связи Оператора – совокупность территорий, обслуживаемых Сетью связи Оператора, в пределах которой существует подтвержденная Оператором техническая возможность предоставления Услуг, оказываемых с использованием SIM-карты (eSIM), указанной в Договоре.

Идентификатор – уникальный код идентификации, логин, пароль, номер SIM-карты (eSIM), Абонентский номер, Контактный номер (при наличии), адрес электронной почты и иная информация, закрепляемая Оператором за Абонентом, позволяющая Оператору осуществить идентификацию Абонента. Используется для заключения Договора, при изменении перечня и условий оказания Абоненту Услуг, информационно-справочном обслуживании, оплате Услуг Оператора и в иных случаях, предусмотренных Условиями и Оператором при оказании отдельных видов Услуг. Все действия, совершенные с использованием Идентификаторов, считаются совершенными самим Абонентом, при этом Абонент считается прошедшим идентификацию.

Интернет-канал – ресурс АО «АЛЬФА-БАНК» в сети «Интернет», доступ к которому осуществляется на основании ДКБО и в соответствии с его условиями по ссылке из SMS - сообщения, посредством которого физическое лицо может оформить, при наличии технической возможности, определенные Оператором электронные документы и подписать их ПЭП Абонента или совершать иные действия, предусмотренные Договором, получать адресованные Абоненту уведомления. Процесс подписания Абонентом электронных документов в Интернет-канале определен в ДКБО.

Каналы самообслуживания (Сервис) – Личный кабинет, Мобильное приложение «Альфа-Мобайл», доступ к которым осуществляется Абоненту (являющемуся Клиентом Банка) при наличии технической возможности на основании ДКБО и в соответствии с его условиями, с которым Абонент знакомится перед их использованием, через которые Оператор вправе предоставить возможность Абоненту, прошедшему в порядке, определенном ДКБО, идентификацию получать информацию об Услугах, оказываемых Оператором, состоянии расчетов за них, а также иную информацию, связанную с оказанием Услуг в соответствии с Договором, заказывать и получать детализацию счета, изменять состав оказываемых Услуг, тарифный план, иные условия Договора, получать адресованные Абоненту уведомления и совершать иные действия, связанные с оказанием Услуг. Перечень и порядок совершения таких действий, в том числе, с использованием Идентификаторов, устанавливается Оператором по его усмотрению и может изменяться в одностороннем порядке.

Ключ ПЭП Абонента («Ключ») – известная только Абоненту последовательность цифровых, буквенно-цифровых или графических символов, предназначенные для формирования ПЭП. Формирование ПЭП Абонента осуществляется Абонентом с

использованием Ключа. Абонент соглашается использовать Ключ для подписания электронных документов своей ПЭП.

Код проверки – уникальная последовательность символов (букв или цифр, или их комбинации).

Конклюдентные действия – поведение, которое выражает согласие с предложением Оператора заключить, изменить или расторгнуть Договор. Действия состоят в полном или частичном выполнении условий, предусмотренных Договором, в том числе с использованием Идентификаторов. В перечень Конклюдентных действий включаются:

- действия, совершенные Абонентом посредством Каналов самообслуживания Абонента, через которые Абонентом осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему услугах телефонной связи и о расчетах с Оператором, а также к иной информации (Личный кабинет и/или Мобильное приложение «Альфа-Мобайл»), включая, но не ограничиваясь, выбор Тарифного плана, проставление отметки в чек-боксе, нажатие кнопок «Согласен», «Не согласен», «Подтвердить», «Продолжить», «Оформить» (или иной кнопки с аналогичным содержанием) и иные в графических интерфейсах Личного кабинета, Мобильного приложения «Альфа-Мобайл», оформлении и подаче в адрес Оператора любой Заявки, Согласия или иного юридически значимого документа, заключаемого при взаимодействии Абонента и Оператора;
- ввод Абонентом Ключа, направленного Абоненту в SMS-сообщении на указанный Абонентом Контактный номер или Абонентский номер в целях последующего подписания электронных документов ПЭП, полученных посредством Интернет-канала по ссылке из SMS-сообщения на Контактный номер Абонента;
- отправка SMS с Кодом проверки на номер Оператора при направлении Оператором Абоненту такого Кода проверки в SMS-сообщении на указанный Абонентом Контактный номер или Абонентский номер;
- ввод USSD-команды в интерфейсе Абонентского устройства;
- совершение исходящего голосового вызова на номер Оператора или в Центр поддержки клиентов;
- иные действия Абонента, однозначно идентифицирующие Абонента и позволяющие достоверно установить его волеизъявление на заключение или изменение Договора, включая продолжение пользования Услугами. Перечень и порядок совершения таких действий, в том числе, с использованием

Идентификаторов, может также устанавливаться в предложении Оператора по изменению и/или дополнению Договора.

Контактный номер – номер, выделенный Абоненту любым оператором подвижной радиотелефонной связи, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенное к сети связи абонентское устройство Абонента, который Абонент сообщает Оператору для целей заключения и/или исполнения Договора.

Лицевой счет Абонента (Лицевой счет) – запись в Биллинговой системе Оператора, содержащая информацию об Условной сумме, служащая для учета объема оказанных Абоненту Услуг связи, поступления и расходования денежных средств, внесенных в счет оплаты Услуг.

Личный кабинет – сервис Банка (Интернет-Банк «Альфа-Клик»), позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и/или его партнеров и Абонента (являющегося Клиентом Банка), включая обмен информацией и совершение отдельных операций на основании ДКБО и в соответствии с его условиями.

Мобильное приложение «Альфа-Мобайл» – программное обеспечение, принадлежащее Банку, устанавливаемое Абонентом на Мобильное устройство в соответствии с условиями использования, которые определяются ДКБО, и с которым Абонент знакомится перед его использованием (услуга «Альфа-Мобайл»).

Интернет-Банк «Альфа-Клик» – услуга АО «АЛЬФА-БАНК», предоставляемая на основании ДКБО и в соответствии с его условиями.

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА-МОБАЙЛ» (ОГРН 1247700177890).

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

- **Национальное публичное должностное лицо** — лица, замещающее (занимающие) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном Банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

- **Иностранное публичное должностное лицо** — любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.
- **Должностное лицо публичной международной организации** — международный гражданский служащийили любое иное лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени (относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям).

Простая электронная подпись (ПЭП) – аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная подпись, которая подтверждает факт формирования электронной подписи Абонентом и используется для определения лица, подписавшего юридически значимые документы. Простая электронная подпись может быть использована Абонентом для подписания электронного документа (нескольких связанных между собой электронных документов), с целью заключения Договора и/или иных соглашений с Оператором.

ПЭП Абонента – простая электронная подпись Абонента, формируемая в УКД на основании и соответствии с ДКБО.

Расчетный период – период времени, за который определяется фактически полученный и оплачиваемый Абонентом объем Услуг. Если иная продолжительность Расчетного периода не установлена Оператором, Расчетный период составляет 30 дней с момента подключения на Тарифный план, если иное не указано в Тарифном плане.

Роуминг – предоставляемая Оператором Абоненту возможность с применением указанной в Договоре SIM-карты (eSIM) пользоваться Услугами, оказываемыми другим оператором связи, с которым у Абонента Договор не заключен. Подробная информация о территории, где Абоненту предоставляется Роуминг, указывается Оператором на Сайте Оператора.

РФ – Российская Федерация.

Сайт Оператора – страница Оператора www.alfabank.ru/mobile на официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в сети «Интернет» www.alfabank.ru.

Сеть связи Оператора – технологическая система, включающая в себя средства и линии связи, необходимая для оказания Услуг Абонентам Оператора на основании соответствующих лицензий.

Тариф – цена, устанавливаемая Оператором за отдельную единицу услуги связи.

Тарифный план — это совокупность условий, на которых Оператор связи предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами связи. Тарифные планы, правила подключения к Тарифным планам и смены Тарифных планов публикуются на Сайте.

Техническая возможность предоставления доступа к сети связи – наличие функционирующих технических средств и сооружений подвижной радиотелефонной связи в зоне обслуживания сети подвижной связи Оператора, необходимых для оказания Абоненту услуг подвижной связи.

УКД – удаленные каналы доступа, предусмотренные соглашением об электронном документообороте и применении простой электронной подписи, заключенным между Банком и Абонентом, в которых, в соответствии с соглашением о применении простой электронной подписи возможно подписание Абонентом электронных документов с применением ПЭП Абонента, в том числе, в целях заключения и/или исполнения Договора (Мобильное приложение «Альфа-Мобайл», Интернет-Банк «Альфа-Клик» (Личный кабинет), Интернет-канал). Доступ к УКД Банка предоставляется Абоненту на основании ДКБО и в соответствии с его условиями (при наличии технической возможности).

Уникальный код идентификации – уникальный технологический номер, необходимый для оказания Услуг, не требующих выделения Абонентского номера, или необходимый для заключения Договора, вступающего в силу с момента выделения Абонентского номера.

Условная сумма – выраженный в денежном или ином эквиваленте объем прав Абонента предоплатной системы расчетов на получение Услуг по Абонентскому номеру, выделенному Абоненту.

Услуги – услуги подвижной радиотелефонной связи, телематические услуги, услуги по передаче данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации, и/или иные технологически связанные с услугами связи услуги (далее – «Дополнительные услуги»), оказываемые Оператором самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц в соответствии с действующим законодательством и условиями лицензий.

Конкретный перечень услуг, оказываемых Абоненту, определяется выбранным Абонентом Тарифным планом с учетом иных услуг, заказанных Абонентом дополнительно в

соответствии с действующими предложениями Оператора (третьих лиц). Кроме того, доступный перечень услуг определяется техническими характеристиками Абонентского устройства. Перечень услуг при нахождении Абонента в Роуминге зависит также от возможностей сети роумингового оператора.

Центр поддержки клиентов – служба информационно-справочного обслуживания Абонентов Оператора или третьих лиц, привлеченных Оператором, осуществляющая взаимодействие с Абонентом по вопросам оказания Услуг и управлению Услугами.

eSIM – встроенный в Абонентское устройство идентификационный модуль, а также технология, которая позволяет программно загружать в Абонентское устройство набор технических данных, необходимых для идентификации Абонента, а также обеспечивающие доступ Абонентского устройства к Сети связи Оператора.

SIM-карта (СИМ-карта) – идентификационный модуль Оператора, с помощью которого осуществляется идентификация Абонента, а также доступ Абонентского устройства к Сети связи Оператора.

SMS (СМС) – короткое текстовое сообщение/мультимедийное сообщение. Фактом оказания услуги по отправке SMS считается доставка SMS, сформированного и отправленного Абонентом, к SMS-центру Оператора.

ICCID – уникальный серийный номер SIM-карты (eSIM), который указывается на SIM-карте**.**

USSD-команда (Unstructured Supplementary Service Data или неструктурированные дополнительные сервисные данные) – это запрос Абонента, состоящий из символов и числовых кодов, последовательность которых устанавливается Оператором, для подключения/отключения Абоненту Услуг и предоставления ему информации об Услугах, состоянии лицевого счета и иной информации, связанной с оказанием Услуг Оператором.

2. Порядок и условия заключения Договора и подключения Дополнительных услуг

2.1. Оператор обязуется оказывать Абоненту Услуги, заказанные Абонентом, а Абонент обязуется оплачивать Услуги.

2.2. Договор заключается путем принятия Абонентом условий Договора в полном объеме, за исключением отдельных приложений с согласиями, которые Абонент принимает/не принимает при заключении Договора.

2.3. Договор заключается в письменной форме путем подписания Договора Абонентом и Оператором или уполномоченным им лицом в двух экземплярах или иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

При заключении Договора, в том числе дистанционным способом с использованием сети «Интернет», допускается использование электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи в порядке, определяемом соглашением Сторон. При заключении Договора дистанционным способом с использованием функционала УКД Стороны признают процедуру идентификации личности, применяемую для заключения Договора, достаточной для достоверной идентификации личности Абонента и равнозначной личному приему.

Допускается подписание Договора и документов, оформляемых при исполнении Договора, со стороны Оператора средствами механического воспроизведения подписи.

2.4. Договор заключается также одним из следующих способов по выбору Абонента при наличии технической возможности Оператора:

1) путем подписания бланка Договора Абонентом и Оператором или уполномоченным им лицом при личном присутствии Абонента в офисе Банка на бумажном носителе в двух экземплярах;
2) путем совершения Конклюдентных действий, однозначно подтверждающих волеизъявление Абонента на принятие условий оферты в отношении заключения Договора;
3) при личном присутствии Абонента, в том числе дистанционным способом с использованием функционала УКД путем подписания Договора ПЭП Абонента. При этом электронные документы, в частности, Договор, подписанные с использованием ПЭП Абонента, признаются Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Абонента. С иностранным гражданином или лицом без гражданства заключение Договора дистанционным способом посредством сети «Интернет» не допускается;
4) иным способом, предусмотренным действующим законодательством или Договором.

2.5. Договор вступает в силу с момента его заключения. Датой заключения Договора является дата подписания Договора, местом заключения – место нахождения Оператора: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.2, помещение 5Н. Договор считается заключенным на неопределенный срок, если иное не согласовано Сторонами в Договоре. Данные, вносимые Абонентом при подключении и указываемые при подписании Договора (в т.ч. получаемые Оператором от третьих лиц при выдаче и в результате использования Абонентом электронной подписи), являются частью Договора, за предоставление таких данных Оператору ответственность несет Абонент. Права и обязанности по Договору, предусматривающему использование перенесенного Абонентского номера, возникают с

момента начала оказания Услуг Оператором по перенесенному Абонентскому номеру. Если Договор заключен в соответствии с п.1 ст.44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Договор заключен посредством сети «Интернет».

2.6. При заключении Договора на срок действия Договора Абоненту выделяется Абонентский номер (а при необходимости также выделяется Временный абонентский номер) или несколько номеров и предоставляется SIM-карта (SIM-карты) и/или код активации eSIM. Для целей оказания услуг связи Абоненту выделяется Абонентский номер или Уникальный код идентификации. Абонент самостоятельно, активирует SIM-карту (eSIM), приобретает и обеспечивает защиту Абонентского устройства от вредоносных программ, сетевых атак и спама.

2.7. Абонентское устройство (пользовательское (оконечное) оборудование, подключаемое к Сети подвижной радиотелефонной связи) приобретается Абонентом самостоятельно. Абонентское устройство должно быть исправным и должно соответствовать установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям и стандартам.

2.8. В случае если по указанию государственных органов Оператору будет запрещено предоставлять услуги связи с помощью электронных SIM-карт (eSIM), то Оператор вправе заменить Абоненту ранее предоставленную eSIM на SIM-карту на материальном носителе.

2.9. Доступ к Сети связи Оператора предоставляется с момента заключения Договора и активации SIM-карты (eSIM). Если Оператором установлена минимальная сумма авансового платежа согласно пункту 6.3 настоящих Условий, доступ к сети подвижной радиотелефонной связи обеспечивается с момента заключения Договора, после внесения Абонентом минимальной суммы авансового платежа и активации SIM-карты (eSIM).

2.10. При заключении Договора Оператор обязан осуществлять проверку достоверности сведений об Абоненте. Оказание Услуг начинается при условии успешной проверки Оператором наличия и достоверности данных об Абоненте. При заключении Договора Абонент предъявляет документ, удостоверяющий его личность, или предоставляет сведения о себе и о документе, удостоверяющем его личность, с использованием ЕСИА или проходит идентификацию с использованием ЕБС. При заключении договора с Абонентом, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, идентификация такого Абонента проводится с использованием ЕБС. Перечень документов, удостоверяющих личность, определяется Оператором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.11. Иностранный гражданин или лицо без гражданства при заключении Договора сообщает Оператору для внесения в Договор сведения об идентификаторе Абонентского устройства, в котором будет использоваться идентификационный модуль, не более одного для каждого Абонентского номера. При смене идентификатора Абонентского устройства обновленные сведения вносятся в Договор. В случае смены указанных данных Абонентом без внесения изменений в Договор Оператор приостанавливает оказание Услуг.

2.12. Перечень Услуг, оказываемых Абоненту, определяется выбранным Абонентом Тарифным планом с учетом иных Услуг, заказанных Абонентом дополнительно в соответствии с действующими предложениями Оператора и/или третьих лиц. Абонентского устройства. Услуги из перечня возможных предоставляются Абоненту на основании его заявлений, в том числе посредством совершения Конклюдентных действий либо изменения настроек в Личном кабинете, Мобильном приложении «Альфа-Мобайл».

Изменение состава Услуг в ходе исполнения Договора может быть осуществлено на основании инициированного Абонентом заявления, в том числе посредством совершения Конклюдентных действий, либо изменения настроек в Личном кабинете, Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» (при наличии технической возможности).

2.13. Информация о Дополнительных услугах размещается Оператором или третьими лицами в виде публичной оферты в сети «Интернет» на Сайте Оператора или ресурсах третьих лиц, или в рекламных материалах о данных Дополнительных услугах. Информация может быть доведена до Абонента в качестве оферты.

2.13.1. В информации, размещенной на Сайте Оператора или ресурсе в сети «Интернет» третьего лица или рекламе, указывается номер доступа (код проверки) к Дополнительной услуге или другой порядок подключения Дополнительной услуги или иной услуги.

2.13.2. Заказывая Дополнительную услугу или иную услугу по данному номеру доступа или выполняя действия по подключению услуги, указанные в оферте, Абонент соглашается с правилами оказания Дополнительных услуг и правилами их тарификации и выражает согласие получить данные Дополнительные услуги и иные услуги и оплатить их.

2.13.3. Стоимость Дополнительных услуг и иных услуг оплачивается Абонентом в соответствии с установленной системой расчетов по тарифам Оператора, если иной порядок не предусмотрен правилами оказания Дополнительных и иных услуг.

2.14. Оформление Договора допускается в одном экземпляре (принадлежит Оператору), при этом Абоненту предоставляется скан-копия Договора.

2.15. Оператор предоставляет Абоненту сведения о Договорах, заключенных с Оператором в Личном кабинете, Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» или Личном

кабинете, в том числе по адресу электронной почты, указанному Абонентом на бланке Договора, если Абонентом избран такой способ предоставления сведений.

3. Обязанности и права Оператора

3.1. Оператор обязан:

3.1.1. При заключении Договора выделить Абоненту для пользования на период оказания Услуг (в зависимости от вида Услуг) Абонентский номер/номера и/или Уникальный код идентификации.

3.1.2. Исполнять обязательства, предусмотренные Правилами и настоящими Условиями.

3.1.3. В соответствии с используемой системой расчетов выставлять Абоненту счета за оказанные Услуги и предоставлять их установленным в рамках Договора способом. Счета будут предоставляться Абоненту Оператором по электронным каналам связи на указанный Абонентом адрес электронной почты или с помощью Мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Электронная почта может быть указана Абонентом как при заключении Договора, так и при последующем использовании Услуг через Центр поддержки клиентов или через Мобильное приложение «Альфа-Мобайл», Личный кабинет (далее — «Адрес доставки»).

3.1.4. Соблюдать сроки и порядок устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, установленные Оператором. Сроки и порядок устранения неисправностей размещаются на Сайте Оператора.

3.1.5. В соответствии с используемой системой расчетов выставлять Абоненту счета за оказанные Услуги и предоставлять их установленным в рамках Договора способом.

3.1.6. Не менее, чем за 10 дней до изменения действующих тарифов на Услуги, извещать об этом Абонентов в порядке, определенном Правилами.

3.2. **Оператор вправе:**

3.2.1. Отказать в заключении Договора или в оказании запрашиваемых Абонентом услуг по Договору при отсутствии технической возможности оказания запрашиваемых Абонентом Услуг, в том числе при отсутствии технической возможности предоставления доступа к Сети связи Оператора. В случае, если у Абонента находится в пользовании 5 и более SIM-карт (в том числе eSIM), выделенных Оператором, в том числе виртуальных номеров, Абонент направляет Оператору по юридическому адресу письменное заявление, позволяющее однозначно идентифицировать Абонента, о необходимости оформления дополнительных SIM-карт, после получения данного письменного заявления Оператор принимает решение в соответствии с техническим возможностями сети связи Оператора.

Решение принимается Оператором в течение 30 дней с даты получения заявления Абонента.

3.2.2. Отказать в заключении Договора или в оказании Услуг по Договору, в том числе до начала оказания услуг связи, при превышении выделенного Абоненту операторами подвижной радиотелефонной связи совокупного количества абонентских номеров в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе виртуальных номеров. В случае, если Оператор обнаружит, что указанные требования не соблюдаются, Оператор не оказывает в отношении такого Абонентского номера услуги связи, о чем уведомляет Абонента в порядке, установленном Правилами.

3.2.3. Предлагать изменения условий Договора в соответствии с Правилами путем направления Абоненту соответствующих предложений посредством размещения информации на Сайте Оператора. Дополнительно такие предложения могут направляться в том числе путем SMS-сообщений или другими способами. Изменение Договора осуществляется в письменной форме или путем совершения Абонентом Конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяются Оператором и доводятся Оператором до Абонента в предложении об изменении Договора. Перечень Конклюдентных действий может включать:

- действия, совершенные через систему самообслуживания Оператора, через которую Абонентом осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему услугах телефонной связи и о расчетах с оператором связи, а также к иной информации (личный кабинет или мобильное приложение);
- отправку короткого текстового сообщения;
- совершение исходящего голосового вызова;
- иные действия абонента, однозначно идентифицирующие Абонента и позволяющие достоверно установить его волеизъявление на изменение Договора, включая продолжение пользования Услугами.

3.2.4. Приостановить оказание Услуг при наличии у Оператора сведений об имеющейся у Абонента задолженности за оказанные Услуги на Лицевом счете, и в иных случаях, предусмотренных Условиями и нормативными актами, в порядке, установленном действующим законодательством и/или Условиями.

3.2.5. Приостановить оказание Услуг Абоненту по Договору в случае нарушения Абонентом действующего законодательства, настоящих Условий или иных положений Договора, в том числе при наличии задолженности по оплате Услуг. В указанном случае Оператор направляет Абоненту посредством SMS-сообщения на выделенный по Договору

Абонентский номер уведомление о допущенном нарушении и намерении приостановить оказание Услуг. Дополнительно уведомления могут направляться по адресу электронной почты Абонента, предоставленному Абонентом Оператору и/или отображаться в авторизованной зоне Личного кабинета или Мобильного приложения «Альфа-Мобайл». Стороны признают, что такие уведомления являются юридически значимыми сообщениями, равнозначными письменному уведомлению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и влекут предусмотренные им правовые последствия. Датой получения Абонентом уведомления о нарушении и намерении приостановить оказание Услуг считается дата направления Оператором Абоненту такого SMS-сообщения, либо электронного сообщения, либо дата размещения уведомления в авторизованной зоне Личного кабинета Абонента или Мобильного приложения «Альфа-Мобайл», в зависимости от способа уведомления. При этом Абонент отвечает за обеспечение возможности получения уведомления на своем Абонентском устройстве (наличие свободной памяти абонентского устройства, поддержание его в работоспособном/включенном состоянии и т.п.) и несет риск последствий не ознакомления с уведомлением из-за несоблюдения указанных требований. Возобновление оказания Услуг производится после полного устранения Абонентом допущенных нарушений. В случае не устранения Абонентом нарушения в течение 6 (шести) месяцев с даты уведомления Абонента о намерении приостановить оказание Услуг, оказание Абоненту Услуг прекращается, Договор с Абонентом расторгается.

В случае неисполнения Абонентом обязательств по оплате Услуг до момента расторжения Договора, Оператор, при наличии согласия Абонента использовать денежные средства, внесенные Абонентом в счет оплаты услуг связи по одному Договору, в целях погашения задолженности по оплате услуг связи, оказанных ему по другому Договору этим же оператором связи, вправе провести зачет неиспользованных денежных средств Абонента в счет погашения задолженности за оказанные Услуги, о чем уведомляет Абонента сообщением на Абонентский номер или иным доступным способом.

3.2.6. Самостоятельно устанавливать, в том числе изменять тарифы, как при заключении Договора, так и в процессе его исполнения. Определять условия оказания Услуг, в том числе Тарифных планов, посредством введения Тарифных планов/Услуг и/или внесения изменения в действующие условия оказания Услуг/Тарифных планов, в предусмотренном Правилами порядке. Извещать об этом Абонента через Сайт Оператора связи в сети «Интернет», а также дополнительно об изменении действующих тарифов на услуги связи путем направления через SMS с информацией об изменении действующих тарифов на услуги подвижной связи, если иное не предусмотрено Правилами.

3.2.7. Оператор вправе не заключать Договор в случае непредставления Абонентом оригиналов документов, или непредставления Абонентом сведений о себе и о документе, удостоверяющем личность Абонента, с использованием ЕСИА при условии завершения регистрации в ней и подтверждения учетной записи, или непредставления иных сведений о себе, предусмотренных действующим законодательством, Договором и Условиями, до предоставления необходимых документов и сведений.

3.2.8. Проверять и обновлять в любое время непосредственно или с помощью третьих лиц (включая бюро кредитных историй) любые сведения, содержащиеся в учетных данных Абонента, а также в затребованных Оператором документах. Оператор также вправе с целью проверки и обновления сведений об Абоненте использовать информацию, предоставленную Банком в случае, если такая информация была получена Банком от Абонента при принятии его на обслуживание и/или в процессе обслуживания у Оператора. Предоставляя сведения Оператору и Банку при заключении договора и/или в ходе его обслуживания, Абонент соглашается, что такие сведения могут быть использованы Оператором для обновления сведений об Абоненте. Перечень третьих лиц, от которых Оператор вправе получать сведения, размещается Оператором на Сайте Оператора. Оператор вправе самостоятельно определять и изменять перечень третьих лиц (при наличии правовых оснований). В случае несогласия Абонента с предоставлением информации Оператором третьим лицам и не предоставлением Абонентом дополнительных документов, Услуги Абоненту предоставляются в соответствии с базовыми условиями выбранного Тарифного плана (базовым пакетом услуг), а подключение ряда Дополнительных услуг и предоставление Сервиса может быть недоступно.

3.2.9. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Абонентом обязательства по оплате Услуг в сроки, предусмотренные настоящими Условиями, предпринимать предусмотренные законодательством меры по взысканию с Абонента суммы невыполненных обязательств и убытков. Оператор вправе привлекать к взысканию задолженности третьих лиц, при этом предоставление данным третьим лицам информации, полученной в рамках настоящего Договора, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2.10. В целях противодействия мошенническим действиям устанавливать ограничения на передачу текстовых сообщений.

3.2.11. Устанавливать максимальную продолжительность одного непрерывного соединения. Информация о максимальной продолжительности соединения может размещаться Оператором в информационно-справочных материалах, в том числе на Сайте Оператора, в Тарифных планах.

3.2.12. В случаях и в порядке, установленном законодательством РФ, при оказании Услуг ограничивать доступ Абоненту и (или) пользователям к информационной системе, содержащей информационные материалы, распространение которых запрещено в соответствии с законодательством, по сетевому адресу этой информационной системы.

3.2.13. В целях минимизации возможных убытков и обеспечения прав и интересов Абонента и защиты Абонента от трафика (нагрузки, создаваемой потоком вызовов, сообщений и сигналов, поступающих на средства связи), генерируемого пользовательским оборудованием Абонента и/или третьих лиц, идентифицированного оборудованием или программно-аппаратным комплексом Оператора как нежелательного, нетипичного и/или подозрительного на усмотрение Оператора, временно приостановить пропуск такого трафика до пользовательского оборудования Абонента.

3.2.14. Вводить ту или иную фильтрацию или блокировку адресного пространства и ограничивать доступ Абонента к тем или иным фрагментам, объектам, информационным ресурсам и услугам сети «Интернет» (сетям, адресам, телеконференциям, серверам, спискам рассылки и т.д.) как в России, так и за рубежом. Оператор ограничивает доступ к ресурсам сети «Интернет» в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.2.15. Отказать Абоненту в дистанционном обслуживании, если действия Абонента противоречат действующему законодательству или относятся к подозрительным операциям в соответствии с нормативными требованиями по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3.2.16. Отказать Абоненту в замене SIM-карты (eSIM), а также выдачи сведений для eSIM посредством сети "Интернет" или путем доставки ее представителем Оператора и направить Абонента в офис Банка (по выбору Оператора) для проверки качества Абонентского устройства и его соответствия требованиям законодательства, а также для корректной настройки соответствующего Абонентского устройства, а также для проверки достоверности сведений об Абоненте в порядке, определенном Правилами.

3.2.17. Для улучшения обслуживания записывать обращения Абонента в информационно-справочные службы Оператора (Центр поддержки клиентов) и обращения сотрудников информационно-справочных служб к Абоненту с использованием технических средств для последующего анализа.

3.2.18. При заключении Договоров, а также при ином обращении Абонента, Оператор вправе осуществлять наблюдение, фотографирование, аудио- и видеозапись, включая запись телефонных разговоров, без уведомления Абонента о такой записи. Абонент соглашается, что Оператор вправе хранить такие записи в течение 5 (пяти) лет с момента

прекращения отношений с Оператором, с целью соблюдения законодательства, улучшения качества обслуживания и исключения риска совершения несанкционированных операций, а также использовать их при проведении любых расследований в связи с заключенным Договором.

3.2.19. Оператор вправе приостановить оказание Услуг при наличии у Оператора сведений об имеющейся у Абонента задолженности на Лицевом счете за оказанные Услуги, и в иных случаях, предусмотренных Условиями, Тарифными планами и нормативными актами, в порядке, установленном Правилами, действующим законодательством и/или Условиями.

3.2.20. При заказе Абонентом абонентских операций Оператор вправе проводить дополнительную аутентификацию Абонента, в том числе путем направления кода подтверждения на выделенный Абоненту Абонентский номер, по которому запрашивается выполнение абонентской операции, а также путем использования технических средств автоматического распознавания сведений в документе, удостоверяющем личность Абонента.

3.3. В соответствии со ст. 6. Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» в период с момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными документами, в течение которых Оператор обязан хранить информацию об Абоненте и оказанных Услугах в целях исполнения Договора и требований законодательства, Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных Абонента как с помощью средств автоматизации, так и без их использования, а также путем смешанной обработки персональных данных. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

В случае предоставления персональных данных контактных лиц в целях взаимодействия в рамках Договора, Абонент гарантирует наличие согласия контактного лица на получение информации и предложений Оператора по оказываемым Услугам, на передачу персональных данных контактного лица Оператору. Абонент подтверждает предварительное информирование контактного лица о передаче персональных данных Оператору.

3.4. Оператор вправе поручать обработку персональных данных Абонента и передавать их третьим лицам, привлекаемыми Оператором на основании соответствующих договоров для исполнения обязательств по Договору. Существенным условием

договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки. Перечень третьих лиц, от которых Оператор вправе получать и поручать обработку персональных данных и передавать сведения о персональных данных, размещается Оператором на Сайте Оператора в разделе «Документы», в том числе таким привлекаемым лицом является Банк - АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971). Оператор вправе определять и изменять перечень третьих лиц (при наличии правовых оснований). Оператор вправе поручать обработку и передавать Банку и/или третьими лицам персональные данные как полностью, так и части персональных данных, в том числе составляющих сведения об Абоненте (за исключением сведений, составляющих тайну связи) в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения № 1 к настоящим Условиям.

3.5. Абонент соглашается, что в том случае, если он одновременно является Клиентом Банка в рамках ДКБО, в том числе, если одновременно с заключением Договора (или после заключения Договора) Абонент заключит с Банком ДКБО, то настоящим Абонент дает Оператору свое согласие и уполномочивает Оператора на передачу сведений об Абоненте, ставших известными Оператору в силу исполнения Договора, и оказанных ему Оператором услугах, в Банк для возможности предоставления ему качественных и своевременных конвергентных (объединенных) услуг связи и банковских сервисов.

Абонент выражает согласие Оператору и уполномочивает Оператора получать в Банке информацию о наличии заключенного ДКБО между Абонентом и Банком, идентификаторы, позволяющие определить Абонента в качестве клиента Банка, партнера Банка, сведения о тарифе Абонента и наличии подписок на услуги/пакеты услуг/продукты Банка, в целях предоставления Абоненту предложения и/или предоставления Абоненту продуктов и услуг Оператора, в том числе тарифных планов, тарифов, скидок на Услуги и отображения указанных предложений в Личном кабинете и/или Мобильном приложении «Альфа-Мобайл».

Абонент соглашается, что в том случае, если он одновременно является Клиентом Банка в рамках ДКБО, то Стороны могут использовать Личный кабинет, Мобильное приложение «Альфа-Мобайл», Интернет-канал и иные интерфейсы Банка (при наличии технической возможности) для взаимодействия Оператора и Абонента, включая размещение, обновление, обмен информацией, хранение и иную обработку персональных данных, хранение и архивирование клиентской документации, в том числе с использованием облачных хранилищ, для подключения услуг, совершения отдельных действий и операций, идентификации и авторизации Абонента, заключения и изменения

Договора и иных договоров, подписания заявлений, заявок, соглашений, смены тарифных планов, подключения дополнительных услуг, в соответствии с условиями использования указанных интерфейсов.

3.6. В целях предоставления возможности дистанционного обслуживания, в том числе в Центре поддержки клиентов, а также в целях предоставления Абоненту информации по каналам дистанционного обслуживания и оказания справочных и иных информационных услуг, в том числе в целях размещения, обмена информацией и совершения операций, отображения указанной информации в Личном кабинете и/или Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» и на основании п.4. ст. 63 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи», Абонент настоящим выражает согласие и уполномочивает Оператора передавать в Банк информацию о нем как об Абоненте и оказываемых Абоненту услугах по Договору, персональные данные, сведения об Абонентском номере (номерах) и другие данные, позволяющие идентифицировать Абонента или его оконечное оборудование, в том числе идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в том числе информацию об остатках денежных средств на Лицевом счете Абонента как абонента Оператора, сведения систем расчетов за оказанные ему услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах Абонента, а также иные сведения.

3.7. Абонент вправе отозвать предоставленные в соответствии с п.п. 3.3 - 3.6 Условий согласия посредством письменного обращения к Оператору. Если Абонент отзовет указанные согласия, то предоставление Абоненту обслуживания, в том числе информационно-справочного, будет осуществляться в офисах Оператора, указанных на Сайте Оператора.

3.8. При проведении идентификации Абонента Оператор вправе требовать представления Абонентом и получать от Абонента документы, удостоверяющие его личность, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе информацию о выгодоприобретателях и бенефициарах).

3.9. При проведении идентификации Абонента — физического лица Оператор вправе требовать представления Абонентом информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.

3.10. Оператор вправе отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Абонента, при условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у Оператора возникают подозрения, что

операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.11. Если Абонент не соответствует критериям в части исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» или принятым в его исполнение другим нормативным актам, Оператор вправе ограничить предоставление Абоненту Услуг в случаях, предусмотренных законодательством.

3.12. После прекращения Договора Оператор обязан вернуть Абоненту неиспользованный остаток денежных средств, внесенных в качестве аванса, на основании письменного заявления Абонента не позднее 30 календарных дней со дня прекращения Договора при условии предоставления Абонентом по требованию Оператора документов и информации, если предоставление таких документов или информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3.13. Оператор в целях предупреждения киберугроз, минимизации рисков мошенничества вправе ограничить возможность и максимально возможную сумму пополнения Лицевого счета Абонента с использованием сторонних платежных систем и сервисов.

3.14. Оператор вправе проводить маркетинговые акции на условиях, при которых Абонент в период маркетинговой акции пользуется Услугами без взимания платы для возможности ознакомления с Услугами в тестовом режиме. Информация об условиях проведения и участия в маркетинговых акциях размещается Оператором на Сайте Оператора и/или Личном кабинете, Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» или в рекламных материалах (по выбору Оператора).

3.15. Информирование Абонента об исполнении Договора может осуществляться следующими способами по выбору Оператора:

- путем отправки короткого текстового сообщения;
- путем отправки сообщения с использованием справочно-информационной службы Оператора, в том числе автоинформатора;
- с использованием сети "Интернет", в том числе путем отправки сообщения по электронной почте (при наличии адреса), либо путем отправки уведомления с использованием системы самообслуживания Оператора, через которые Абонентом осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему услугах

телефонной связи и о расчетах с Оператором, а также к иной информации (Личный кабинет, Мобильное приложение «Альфа-Мобайл»), либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" при условии завершения Абонентом регистрации в ЕСИА.

4. Обязанности и права Абонента

4.1. Абонент обязан:

4.1.1. Использовать Абонентское устройство, соответствующее установленным требованиям к средствам связи, согласно существующей инструкции по его эксплуатации и с учетом особых распоряжений и правил, действующих на определенной территории (аэропорт, самолет и др.), а также ограничений в случаях возможного возникновения помех или опасной ситуации (медучреждения, станции техобслуживания, территории хранения и перегрузки топлива, места проведения взрывных работ и др.). Использовать Услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и получением дохода. В случае нарушения Абонентом данного обязательства Оператор вправе в одностороннем порядке перевести Абонента на другой Тарифный план, предназначенный для использования в предпринимательской деятельности.

4.1.2. В полном объеме и сроки, которые определены настоящими Условиями и условиями Тарифных планов, вносить плату за Услуги.

4.1.3. Предоставить Оператору достоверные сведения о себе, а также об иных обстоятельствах, используемые в целях заключения и исполнения Договора. Предоставлять Оператору достоверные сведения об изменениях фактических данных Абонента, в том числе фамилии (имени, отчества), реквизитов документа, удостоверяющего личность, места жительства и иных сведений и документов, ранее представленных Оператору, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами и иными нормативными документами.

Оператор направляет информацию о недостоверности сведений об Абоненте посредством SMS-сообщения на выделенный по Договору абонентский номер или может использовать Личный кабинет, Мобильное приложение «Альфа-Мобайл». Уведомления могут направляться по адресу электронной почты Абонента, предоставленному Абонентом Оператору, отображаться в авторизованной зоне Личного кабинета и/или Мобильного приложения «Альфа-Мобайл».

4.1.4. Не использовать выделенный по Договору Абонентский номер и предоставленную SIM-карту (в том числе уникальные коды идентификации):

- для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых вызовов и массовых рассылок (под массовой рассылкой понимается рассылка сообщений не менее, чем 50 (пятидесяти) получателям) и/или автоматизированных рассылок, и (или) автоматических телефонных вызовов, установки шлюзов (или устройств) для доступа в сети подвижной радиотелефонной и/или фиксированной связи, интернет-телефонии;
- для использования системы автодозвона и других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи и ущербу Оператора или третьих лиц, а также такому использованию Услуг, которое создает существенную нагрузку на сеть связи Оператора, препятствующую нормальному пользованию Услугами другими абонентами Оператора (включая использование файлообменных сетей);
- для осуществления расчетов при осуществлении предпринимательской деятельности, торговли, управления активами, совершения сделок с имуществом, в том числе цифровой валютой, для получения дохода посредством использования;
- для получения дохода посредством Услуг с применением несанкционированных Оператором действий, незаконных действий или посредством злоупотребления предоставленным правом получения Услуг для рассылки спам сообщений;
- для любого рода незаконных или мошеннических действий;
- для распространения угрожающей, клеветнической или непристойной информации, или информации, которая может быть воспринята как оскорбительная. В том числе не распространять порнографию, информацию, задевающую национальные или религиозные чувства, содержащую нецензурные слова, призывы к насилию или экстремизму;
- для фальсификации своего IP-адреса, а также адреса, используемого в других сетевых протоколах, при передаче данных в сеть «Интернет»;
- для массовой регистрации аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, участия в бонусных программах/акциях/ предложениях третьих лиц (маркетплейсов, магазинов и т.д.), в целях получения выгоды/дохода при отсутствии потребления Услуг по Договору.

4.1.5. Незамедлительно сообщать Оператору об утере, краже, утрате идентификационного модуля, SIM-карты (eSIM, При этом Абонент оплачивает Услуги, оказанные Оператором и полученные с использованием утерянной SIM-карты (eSIM), вплоть до момента получения Оператором информации об утрате SIM-карты (eSIM).

4.1.6. Не предоставлять SIM-карту третьим лицам для снятия с нее информации, копирования информации, изготовления дубликатов SIM-карты (eSIM) и подобных действий, а также обеспечить невозможность временного доступа третьих лиц к SIM-карте, который может повлечь осуществление указанных в настоящем пункте противоправных действий.

4.1.7. Соблюдать Правила пользования телематическими услугами и услугами передачи данных, которые публикуются на Сайте Оператора, а также все изменения, которые будут внесены в данный документ.

4.1.8. При расторжении Договора/прекращении использования Абонентского номера отключить услуги третьих лиц, которые оказываются с использованием Абонентского номера (в том числе дистанционные банковские сервисы).

4.1.9. Абонент обязан в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставлять Оператору информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. Непредоставление такой информации Оператору как при заключении Договора, так и в течение срока его действия, Стороны считают заявлением Абонента об отсутствии у него бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.

4.1.10. Абонент, заключая Договор, подтверждает, что он не является иностранным публичным или российским должностным лицом, его супругом (-ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком или внучкой), полнородным (-ой) и неполнородным (-ой) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным), должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ, а также действует в своем интересе. В целях

исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в том случае, если Абонент относится к одной из указанных категорий лиц при заключении Договора и/или будет отнесен к ним во время его исполнения, то он обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Оператора, а также предоставить всю необходимую дополнительную информацию, относящуюся к данному факту.

4.1.11. Абонент, заключая Договор, подтверждает, что он действует в своем интересе, и основной целью установления деловых отношений с Оператором является получение Услуг. В ином случае в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Абонент обязан сообщить об этом Оператору при заключении Договора

4.1.12. При изменении выделенного по Договору Абонентского номера, расторжении Договора полностью либо в части одного или более Абонентских номеров, а также при передаче прав и обязанностей по Договору самостоятельно информировать третьих лиц, оказывающих Абоненту услуги, выполняющих работы с использованием выделенного по Договору Абонентского номера (в т.ч. в качестве идентификатора Абонента), об изменении абонентского номера или прекращении его использования в указанных целях.

Абонент обязан не реже, чем один раз в год актуализировать предоставленные им о себе сведения. В случае, если Абонент не предоставит в указанный срок обновленной информации Оператору, то сведения об Абоненте считаются актуализированными.

4.1.13. Абонент согласен, что вся информация об изменении тарифов будет ему предоставляться путем размещения информации на Сайте Оператора или в Личном кабинете, Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» и Оператор имеет право не направлять Абоненту SMS-сообщения об изменении тарифов, если иное не указано Абонентом при заключении Договора.

4.1.14. Абонент, заключая Договор, выражает свое согласие на запрос (сбор/обновление), получение и обработку Оператором сведений и данных, включая сведения об Абоненте, необходимые Оператору, в том числе (но не ограничиваясь) в целях исполнения Оператором, возложенных на него нормативными правовыми актами обязанностей (в частности, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Запрос (сбор/обновление) и получение указанных сведений и данных может осуществляться Оператором, в том числе из государственных, муниципальных и иных информационных систем и ресурсов.

4.2. Абонент осведомлен и осознает, что подключение банковских услуг, в том числе услуги дистанционного банковского обслуживания к выделенному в рамках Договора Абонентскому номеру, не является безопасным и может привести к хищению денежных средств на расчетных счетах Абонента в кредитных организациях или выдаче кредитов путем замены SIM-карты/кода активации eSIM неустановленными лицами. При принятии Абонентом решения заказать банковские услуги, технологически связанные с Абонентским номером, в том числе по уведомлению Абонента о транзакциях, сбросу пароля, идентификации в иных организациях, Абонент принимает все риски возникновения убытков, утраты денежных средств со счетов в кредитных организациях и несет самостоятельно ответственность за их утрату, отказывается от требований к Оператору о возмещении убытков, морального вреда и иных требований. Абонент также отказывается от требования о возмещении Оператором убытков и иных требований при использовании Абонентского номера как идентификатора для доступа к различным ресурсам сети «Интернет», в том числе для доступа к электронной почте, сайтам социальных сетей, мессенджерами иным ресурсам. Абонент уведомлен, что использование выделенного по Договору Абонентского номера для регистрации аккаунтов и иных сервисов, технологически связанных с выделенным по Договору Абонентским номером, не является безопасным, поскольку могут быть взломаны третьими лицами. Абонент обязуется нести полную ответственностью и принимает на себя риски, связанные с заказом услуг третьих лиц, использованием материалов, информации, аккаунтов, услуг и продуктов в сети «Интернет», технологический доступ к которой предоставлен Оператором.

4.3. Абонент имеет право:

4.3.1. получать Услуги в соответствии с положениями Договора, настоящих Условий и требованиями действующего законодательства РФ;

4.3.2. требовать необходимую и достоверную информацию об Операторе, режиме его работы и наборе оказываемых Оператором Услуг;

4.3.3. совершать иные действия, предусмотренные Правилами;

4.3.4. в установленном Оператором порядке изменять перечень Услуг, Абонентские номера, Тарифный план, адрес доставки счета, уведомив Оператора письменно или в иной форме, указанной Оператором;

4.3.5. заменять SIM-карту направив Оператору письменное заявление по установленной Оператором форме.

4.3.6. с использованием Личного кабинета и/или Мобильного приложения «Альфа-Мобайл» (при наличии у Оператора технической возможности), пройдя идентификацию с

использованием Идентификаторов Абонента в соответствии ДКБО, используемых по отдельности или совместно в порядке, определенном Оператором, иметь возможность:

- получения информации об исполнении Договора, об Услугах, оказываемых Оператором, и состоянии расчетов за них, иной информации, связанной с оказанием Услуг согласно Договору;
- заказа детализации счета;
- изменения состава и перечня оказываемых Услуг, Тарифных планов, иных условий Договора.

4.3.7. Запросы и распоряжения Абонента, переданные Оператору с использованием Идентификаторов, подтверждающих, что распоряжение дано Абонентом, а также телефонограммы Абонента, переданные при условии идентификации Абонента, имеют такую же юридическую силу, как если бы они были поданы лично Абонентом в присутствии представителя Оператора. Все действия, совершенные после идентификации, считаются совершенными Абонентом.

4.3.8. Получить у Оператора информацию обо всех заключенных Абонентом с Оператором Договорах и выделенных Абоненту Абонентских номерах.

4.4. Заключая Договор, Абонент настоящим соглашается и предоставляет Оператору на весь срок действия Договора согласие на:

4.4.1. использование сведений о нем (включая персональные данные) для оказания справочных и иных информационных услуг и/или передачу третьим лицам в соответствии с Правилами и настоящими Условиями;

4.4.2. Абонент дает свое согласие на предоставление доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором связи, а также на предоставление сведений об Абоненте другим операторам связи для оказания таких услуг;

4.4.3. предоставление Оператором третьим лицам как полностью, так и части, сведений об Абоненте, не являющихся персональными данными (Абонентский номер, сведения о платежах и другие данные, за исключением информации, составляющей тайну связи) в целях исполнения или в связи с исполнением Договора, в целях исполнения Оператором обязательств или исполнения перед Оператором третьими лицами обязательств по договорам, направленным на улучшение услуг связи, предотвращение и противодействие мошенничеству, нежелательным вызовам и распространению вредоносного программного обеспечения, связанного с использованием услуг связи, оказание информационно-статистических услуг, а также информирования о задолженности, в том числе после расторжения Договора.

4.4.4. Абонент подачей заявки (запроса) на получение и доставку SIM-карты в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» и/или Личном кабинете уполномочивает Оператора передать его персональные данные (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, адрес доставки, контактный номер телефона) Банку и третьим лицам в целях в целях заключения Договора, доставки или организации доставки SIM-карт, если таковые привлекаются.

4.5. Подача Абонентом заявлений на совершение абонентских операций может осуществляться в электронной форме посредством Каналов самообслуживания, а также при обращении в Центр поддержки клиентов (при наличии технической возможности). Перечень доступных документов для подписания, операций и действий определяется Оператором. Все действия, совершенные Абонентом в Личном кабинете, Мобильном приложении «Альфа-Мобайл», а также при обращении в Центр поддержки клиентов, после идентификации (после успешной верификации и аутентификации в соответствии с ДКБО), считаются совершенными Абонентом.

4.6. Абонент имеет право выразить свой отказ от предоставления согласия, указанного в п.3.2.8, п.п.3.3-3.6, п.9.11 Условий и в Приложении № 1 к настоящим Условиям, следующими способами:

- удаление отметки в специальной графе «не согласен» при заключении Договора;
- либо предоставления Оператору соответствующего письменного уведомления способом, позволяющим идентифицировать Абонента.

4.7. SIM-карта (в т.ч. eSIM), предоставленная Абоненту Оператором, должна быть активирована на территории Российской Федерации.

5. Цены (Тарифы) на оказываемые Оператором Услуги

5.1. Тарифы на все виды Услуг определяются Оператором самостоятельно и отражаются в Тарифных планах или условиях (офертах) предоставления таких Услуг.

5.2. Продолжительность соединения.

5.2.1. Продолжительность радиотелефонного соединения — это интервал времени с момента определения аппаратурой Оператора ответа вызываемой стороны до момента определения аппаратурой Оператора отбоя радиотелефонного соединения одной из сторон.

5.2.2. Продолжительность соединения по сети передачи данных (сеанса связи), если эта Услуга предоставлена Оператором, используемая для определения размера платы, при передаче неголосовой информации — с первого переданного байта.

К абонентскому оборудованию, сигнал ответа которого приравнивается к ответу вызываемой стороны, относятся:

- модем или факсимильный аппарат, работающие в режиме автоматического приема информации;
- любое абонентское устройство, оборудованное автоответчиком;
- абонентское оборудование с автоматическим определителем номера;
- другое абонентское устройство, обеспечивающее (или имитирующее) возможность обмена информацией при отсутствии вызываемой стороны.

5.2.3. Оператор вправе устанавливать размер единицы тарификации Услуг и порядок расчета неполной единицы тарификации.

5.2.4. Единица тарификации радиотелефонного соединения, устанавливается равной одной минуте, за исключением случаев, установленных законодательством РФ или в Тарифном плане. Учет длительности радиотелефонного соединения (при единице тарификации, равной минуте) при повременной системе тарификации ведется в соответствии с установленной Оператором единицей тарификации и округляется в ее пределах в большую сторону. Соединение продолжительностью менее 3 (трех) секунд не учитывается в объеме оказанных услуг подвижной связи. Оператор вправе увеличивать продолжительность соединения, не учитываемого в объеме оказанных услуг подвижной радиотелефонной связи.

5.2.5. Тарификация соединения по сети передачи данных для передачи неголосовой информации — побайтная. Единица тарификации указывается в каждом конкретном Тарифном плане.

5.4. При формировании Тарифных планов могут применяться виды тарификации, предусмотренные Правилами, в том числе допускается сочетание нескольких видов тарификации.

5.5. Абонент проинформирован об автоматизированной обработке информации об Абоненте, в том числе об оказанных Услугах в АСР Оператора в целях тарификации оказанных Услуг и выставлении счетов за оказанные Услуги.

6. Расчеты с Абонентом за оказанные Услуги

6.1. Оператор ведет расчеты с Абонентом за оказанные Услуги. К проведению расчетов Оператором могут привлекаться третьи лица.

6.2. Расчеты за оказанные Услуги ведутся в валюте Российской Федерации — рублях. Тарифы на Услуги выражаются в валюте Российской Федерации. Тарифы указываются в

Тарифных планах. Информацию о тарифах/Тарифных планах Абонент может получить на Сайте Оператора, в Личном кабинете и/или Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» или в отделениях Банка.

6.3. Расчеты за Услуги осуществляются с применением авансовой системы оплаты посредством внесения Авансового платежа на Лицевой счет Абонента, если Договором, Тарифным планом, условиями оказания отдельных Услуг или дополнительным соглашением к Договору не установлены условия и порядок применения постоплатной системы расчетов (отложенного платежа) либо сочетание указанных систем оплаты (платежей).

Оператор вправе устанавливать минимальный размер первоначального Авансового платежа и/или Абонентскую плату, размеры которых указываются в Тарифном плане.

После подключения Абонентом Услуги или пакета Услуг Абонент приобретает право использовать Услуги в течение периода, на который подключена Услуга. Под Услугами в настоящем пункте также понимаются и Дополнительные услуги (п. 2.13. Условий). Право на получение Услуги считается предоставленным Абоненту в момент получения оплаты за нее Оператором.

6.4. В случае невнесения Авансового платежа и/или Абонентской платы, необходимой для оплаты Абонентом Услуг, оказание Услуг может быть прекращено Оператором, в том числе с прерыванием текущего соединения. Оператор оставляет за собой право не прерывать установленное соединение. В таком случае Абонент, продолжая пользоваться услугами связи в рамках установленного соединения, выражает свое согласие на переход на систему расчетов с отложенным платежом. Абонент также соглашается, что система расчетов с отложенным платежом (постоплатная система расчетов) применяется в случае возникновения задолженности Абонента перед Оператором за ранее оказанные услуги (например, за получение услуг связи в регионах России и странах, в которых отсутствует передача тарификационной информации в режиме реального времени, т.е. информация о полученных Абонентом услугах связи в роуминге приходит к Оператору с задержкой и т.п.).

Абонент обязан оплатить задолженность за оказанные Услуги не позднее 20 (двадцати) дней с даты получения соответствующего Счета от Оператора. В случае неоплаты Абонентом задолженности по Договору Оператор вправе предпринять предусмотренные действующим законодательством меры по взысканию с Абонента суммы невыполненных обязательств и убытков.

Оператор вправе расторгнуть Договор в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами.

6.5. В целях реализации Оператором своей обязанности по выдаче кассовых чеков или бланков строгой отчетности, предусмотренной п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее — «Закон № 54-ФЗ»), Абонент просит Оператора направлять кассовые чеки или бланки строгой отчетности в соответствии с п. 3 ст. 2 Законом № 54-ФЗ на адрес электронной почты Абонента, либо на Абонентский номер, выделенный Абоненту в рамках Договора.

При получении Абонентом услуг связи в сети другого оператора с применением SIM-карты (eSIM), полученной в рамках настоящего Договора, плата за такие услуги списывается с Лицевого счета Абонента.

Начисления по Роумингу производятся на основании данных оборудования роумингового партнера Оператора за фактически оказанные Абоненту Услуги.

При этом из-за возможной задержки в получении информации об оказанных услугах в сети другого оператора (максимальный срок задержки может составлять до 60 дней) оплата за такие услуги осуществляется по системе расчетов с отложенным платежом в сроки, установленные п.6.4. настоящих Условий.

Информацию о стоимости услуг связи в сети Оператора и/или в сети другого оператора, можно получить в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл»/Личном кабинете или на Сайте Оператора.

6.6. В случае совершения Абонентом ошибочного Авансового платежа Оператор имеет право вернуть Абоненту данный платеж на основе письменного заявления Абонента:

6.6.1. при совершении платежа наличными денежными средствами — при предъявлении кассового чека, подтверждающего данный платеж;

6.6.2. при безналичной оплате — только на тот банковский счет Абонента (счет банковской карты), с которого был совершен платеж.

6.7. Счета за оказанные Абоненту Услуги предоставляются Абоненту способом, установленным в рамках Договора. В случае если Абонент указывает в качестве адреса предоставления счетов адрес офиса Оператора, Абонент вправе ознакомиться со счетом и получить его в офисах Оператора. Неполучение Абонентом счетов не освобождает его от обязательств по оплате Услуг. Дата выставления счетов устанавливается Оператором и сообщается Абоненту при заключении Договора.

6.8. Оператор вправе устанавливать размер Порога отключения в зависимости от Тарифного плана. Оператор вправе ограничивать предоставление Абоненту Услуг, если

состояние Баланса Лицевого счета достигает Порога отключения или ниже Порога отключения.

6.9. При расторжении Договора неиспользованный остаток денежных средств, внесенных в качестве аванса, подлежит возврату Абоненту в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон

7.1. Оператор несет ответственность перед Абонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, объявленный объем оказания Услуг, нарушение сроков оказания Услуг и сроков устранения недостатков, достоверность информации об Услугах в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ, Условиями или Правилами. Гарантированный уровень доступности Услуг — не ниже 99,5% по итогам 365 дней пользования Абонентом Услугами Оператора. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что обеспечение Оператором возможности вызова экстренных оперативных служб в соответствии с Правилами является надлежащим оказанием Услуг даже при недоступности иных услуг связи, а такая недоступность не является прекращением, нарушением функционирования сети или простоем в предоставлении Услуг и не подлежит компенсации Оператором.

7.2. Оператор отвечает за обеспечение доступа к узлам и ресурсам сети/сетей (в том числе сети «Интернет») до точки соединения сети связи Оператора к сетям и/или оборудованию третьих лиц, либо к сети связи общего пользования. Случаи недоступности указанных устройств или ресурсов по причинам, не зависящим от Оператора, не являются перерывами связи или неисправностями сети Оператора.

Оператор обеспечивает доступ к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети «Интернет» в порядке, установленном законодательством, лицензионными условиями и настоящими Условиями. Абоненту могут быть недоступны отдельные узлы или ресурсы сети «Интернет» (отдельная информация, поисковые системы, сайтов в сети «Интернет», интернет-страницы), администрируемых третьими сторонами (владельцами информационных систем информационно-телекоммуникационных сетей, владельцами сайтов, хостинг-провайдерами), с которыми Оператор не имеет договорных отношений.

Оператор не гарантирует корректную работу прикладного программного обеспечения, поставляемого третьей стороной и не рекомендованного Оператором, не отвечает за работоспособность серверов данных, установленных в информационно-коммуникационной сети «Интернет», и за взаимодействие прикладного программного обеспечения Абонентского оборудования с программным обеспечением таких серверов.

Оператор отвечает за обеспечение доступа к узлам и ресурсам сети/сетей (в том числе сети Интернет) до точки соединения сети связи Оператора к сетям и/или оборудованию третьих лиц, либо к сети связи общего пользования. Случаи недоступности указанных узлов или ресурсов по причинам, не зависящим от Оператора, не являются перерывами связи или неисправностями сети Оператора.

7.3. Оператор вправе для минимизации возможных убытков в случае действий Абонента, предусмотренных п. 4.1.4. Условий, и в иных случаях, когда действия Абонента причиняют ущерб Оператору, другим абонентам или иным третьим лицам, приостановить оказание Услуг и/или заблокировать любые платежные и финансовые сервисы одновременно с направлением письменного уведомления и короткого текстового сообщения Абоненту о приостановке оказания Услуг (информация приостановлении Услуг может также доводиться до сведения Абонента с помощью Мобильного приложения «Альфа-Мобайл»).

7.4. Оператор не несет ответственность за любые косвенные/непрямые убытки (включая упущенную выгоду) Абонента, а также его иные прямые и косвенные расходы (в том числе связанные с претензиями или требованиями третьих лиц), возникшие в связи с исполнением настоящего Договора.

7.5. Оператор не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе УКД, временное отсутствие у Абонента доступа к программным и/или аппаратным средствам, возникшие по причинам, не зависящим от Оператора, а также за связанные с этим убытки Абонента.

7.6. Оператор не отвечает за убытки Абонента, возникшие в результате:

- наличия «вирусов» и иных вредоносных программ в оборудовании или программном обеспечении, используемом Абонентом;
- неверного/неполного заполнения документов;
- нарушения Абонентом условий настоящего Соглашения;
- неправомерных действий третьих лиц, в том числе в случае компрометации Ключа Абонента или несанкционированного использования Ключа.

7.7. Абонент несет ответственность за сохранность своих идентификационных данных и за убытки, которые могут возникнуть в результате их несанкционированного использования третьими лицами, если не доказано, что эти данные стали известны третьим лицам по вине Оператора связи.

7.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийного бедствия, военных

действий, массовых беспорядков, пожара, землетрясения и т.п., а также в результате решений и действий (бездействия) органов государственной власти, международных экономических санкций.

7.9. Абонент несет ответственность за все операции, проводимые Абонентом в отделениях Банка, а также при использовании Личного кабинета, Мобильного приложения «Альфа-Мобайл», при обращении в Центр поддержки клиентов.

7.10. Абонент несет ответственность за неправомерное использование абонентского номера, выделенного ему на основании Договора.

8. Изменение и расторжение Договора

8.1. Абонент вправе отказаться от Услуг и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке, произведя с Оператором все расчеты. Абонент возмещает Оператору расходы, вызванные отказом от Услуг и/или расторжением Договора, если их возмещение предусмотрено действующим законодательством. К действиям, направленным на расторжение Договора (полностью или в части Абонентских номеров), Стороны относят:

- письменное заявление Абонента о расторжении Договора (с обязательным предоставлением Оператору оригинала заявления и подтверждением полномочий лица, подписавшего заявление);
- неиспользование Абонентом услуг связи в течение последовательно более 90 (девяносто) дней, если иное не предусмотрено Тарифным планом или условиями сервиса;
- неоплата Абонентом услуги Оператора по подбору «красивого» Абонентского номера и если Абонент не активировал SIM-карту в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора, по которому такой номер был выделен Абоненту. В данном случае по истечении указанного срока Договор считается расторгнутым, и Оператор вправе выделять указанный абонентский номер любым другим Абонентам на основании заключенных договоров.

Такими действиями Абонент выражает свое нежелание в дальнейшем пользоваться Услугами и требование расторгнуть Договор.

8.2. В дату получения от Абонента вышеуказанного письменного заявления о расторжении Договора Оператор прекращает оказание Услуг (в том числе услуг международного роуминга). При этом Договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с даты получения Оператором такого письменного заявления от Абонента. В течение указанного 14-дневного периода Оператор не взимает с Абонента абонентскую плату и иные платежи за дополнительные услуги и опции.

8.3. Расторжение Договора Абонентом, связанное с переносом Абонентского номера, возможно при надлежащем соблюдении Абонентом обязательства, предусмотренного п. 4.1.2. Условий.

8.4. В том случае, если Абонент не активировал SIM-карту в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора, то такими действиями Абонент выражает свое нежелание в дальнейшем пользоваться Услугами и требование расторгнуть Договор в отношении выделенного для использования с соответствующей SIM-картой Абонентского номера. При этом активацией SIM-карты также является пополнение Абонентом Лицевого счета SIM-карты денежными средствами.

8.5. По истечении срока действия Договора (в том случае, если выбранный Абонентом Тарифный план устанавливает срок действия Договора) или при достижении денежных средств на Лицевом счете Абонента размера, недостаточного для оплаты оказания минимально установленного Оператором соединения по выбранному Абонентом Тарифному плану, то оказание Услуг Абоненту прекращается, в том числе с прерыванием текущего соединения.

8.6. Договор может быть изменен путем совершения Абонентом Конклюдентных действий, в том числе с использованием Идентификаторов. Перечень действий определяется Оператором.

8.7. Абонент вправе осуществить уступку прав и обязанностей в отношении выделенного Абоненту Абонентского номера другому физическому лицу путем направления Оператору письменного заявления по установленной Оператором форме. При этом Договор с Абонентом в части указанного в заявлении Абонентского номера расторгается, а физическое лицо, на которое переоформляются абонентские номера, обязано заключить с Оператором отдельный договор на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи.

8.8. Расторжение договора не освобождает от обязанности произвести оплату Услуг в соответствии с условиями Договора.

8.9. При прекращении Договора Абонент обязан прекратить использование Абонентского номера в сервисах третьих лиц.

9. Прочие условия

9.1. На распространение радиоволн могут оказывать влияние естественные условия и факторы, локальные особенности рельефа и застроек, помехи, связанные с местом нахождения принимающего оборудования и иные причины. Прием сигнала может быть осложнен внутри зданий, в туннелях, подвалах и других подземных сооружениях.

9.2. Предоставляемая Абоненту связь в силу конструктивных особенностей сети зависит от качества оборудования Операторов местных проводных телефонных линий, оборудования операторов международной и междугородной связи, которое находится вне компетенции Оператора.

9.3. Услуги доступа к сети Интернет оказываются со скоростями, указанными в описаниях Тарифных планов в заявлении Абонента. Если ограничение скорости не указано, то на максимально возможной в текущих условиях скорости. Оператор не гарантирует бесперебойность доступа к услугам доступа к сети Интернет и установление соединения с сетью «Интернет» на максимально возможной скорости.

9.4. Идентификация Абонента по услугам связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и используемого им Абонентского устройства осуществляется по Абонентскому номеру, с использованием которого Абонент получает Услуги.

9.5. Адресом установки Абонентского устройства является место фактического его использования Абонентом.

9.6. Оператор вправе направлять Абоненту абонентскую корреспонденцию (письма и документы от Оператора) по телекоммуникационным каналам связи. Предоставлением адреса электронной почты Абонент подтверждает свое согласие на получение корреспонденции по предоставленному им адресу электронной почты. Абонент также подтверждает свое согласие на передачу и получение корреспонденции через открытые каналы связи (Интернет, Личный кабинет, Мобильное приложение «Альфа-Мобайл»). Стороны признают, что корреспонденция, направленная такими способами, признается юридически значимым сообщением, равнозначным составленному в письменной форме на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и влечет предусмотренные правовые последствия.

9.7. В случае использования Абонентом выделенных ему Абонентских номеров для направления сообщения (как по телефонным каналам связи, так и по каналам передачи данных) с угрозами террористического характера или для нанесения вреда другим абонентам или третьим лицам, номер Абонента блокируется (отключается). Соответствующие материалы передаются Оператором в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности.

9.8. Технические нормы и показатели, характеризующие качество услуг по передаче данных, телематических услуг (в том числе полосу пропускания линии связи в сети передачи данных, потери пакетов информации, временные задержки при передаче

пакетов информации, достоверность передачи информации) на основании технологий GPRS/EDGE/3G/LTE (абонентские интерфейсы):

9.8.1. Передача пользовательской информации в сети подвижной радиотелефонной связи производится в канальном или пакетном режимах. В режиме канальной передачи данные передаются в зависимости от конфигурации системы базовых станций и абонентской станции:

- полезный сигнал передается на несущей в полосе пропускания ТСН с полной (13 Кбит/с) или половинной (6,5 Кбит/с) скоростью;

- пользовательские данные передаются со скоростью до 9,6 или 14,4 Кбит/с в виде прозрачных (без транскодирования) или непрозрачных данных.

При соответствующей конфигурации сети и абонентской станции в режиме пакетной передачи возможна работа в многослотовом режиме, когда для передачи одного потока данных в кадре задействуются несколько временных окон (слотов).

В режиме пакетной радиопередачи (технология GPRS) данные могут передаваться с мгновенной скоростью в радиоканале до 22,8 Кбит/с на один тайм-слот. Значения максимально возможной пользовательской скорости передачи данных в зависимости от способа кодирования в радиоканале до 20 Кбит/с на один тайм-слот. В зависимости от типов телефонных аппаратов максимальная скорость при загрузке данных может достигать до 80 Кбит/с. Схема кодирования и количество тайм-слотов, выделенных конкретному Абоненту, выбираются автоматически и могут изменяться динамически во время сеанса передачи данных и зависят от радиоусловий и типа используемого абонентского оборудования.

В режиме улучшенной пакетной передачи (технология EDGE) данные в радиоканале могут передаваться со скоростью до 59,2 Кбит/с на один тайм-слот. Значения пользовательской скорости передачи данных в зависимости от применяемой модуляции и способа кодирования в радиоканале для разных условий до 236,6 Кбит/с.

9.8.2. Передача данных в пакетном режиме в сети 3G обеспечивается в пределах покрытия сети 3G по стандарту UMTS (WCDMA). При этом режим пакетной передачи данных обеспечивается по технологии R99 (версия стандарта R99), а в режиме улучшенной пакетной передачи данных – по технологии HSPA (версия стандарта R5). Полоса пропускания характеризуется максимальной скоростью передачи данных на радиоинтерфейсе. Максимальная скорость цифрового потока при пакетной передаче данных в сети 3G Оператора на радиоинтерфейсе (физической уровень), достижимая при идеальных условиях радиоприема и отсутствии в соте других Абонентов составляет:

- по технологии R99: 384 Кбит/с в направлении к/от Абонента;

- по технологии HSPA: 7,2 Мбит/с в направлении к Абоненту.

Данная максимальная скорость достижима только при идеальных условиях радиоприема и отсутствии в соте других Абонентов. Практически доступная Абоненту скорость передачи данных на физическом уровне, как правило, ниже указанной и зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории Абонентского оборудования, возможности поддержки Абонентским оборудованием режима HSPA, используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.

9.8.3. Передача данных в пакетном режиме в сети LTE (4G) обеспечивается в пределах покрытия сети LTE по технологии OFDMA для передачи данных к Абоненту, и SC-FDMA для передачи данных от Абонента (для версии стандарта 3GPP R9). Полоса пропускания на радиоинтерфейсе характеризуется максимальной скоростью передачи данных. Максимальная скорость цифрового потока при передаче данных в сети LTE ПАО «ВымпелКом» на радиоинтерфейсе (физической уровень L1) может достигать:

- для диапазона 800MHz: 37 Мбит/с в направлении к Абоненту;
- для диапазона 800MHz: 11 Мбит/с в направлении от Абонента;
- для диапазона 2600MHz: 75 Мбит/с в направлении к Абоненту;
- для диапазона 2600MHz: 22 Мбит/с в направлении от Абонента.

Данная максимальная скорость достижима только при идеальных условиях радиоприема и отсутствии в соте других Абонентов. Практически доступная Абоненту скорость передачи данных на уровне приложений, ниже указанной, и зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории Абонентского оборудования, поддержки Абонентским оборудованием сети LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.

9.8.4. Характеристики достоверности и надежности передачи информации, а также потери пакетов информации, временные задержки при передаче пакетов информации или их диапазоны не могут быть точно указаны (но характеристики не хуже, чем это определено требованиями к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования). Услуги предоставляются Абоненту с выделением максимально возможного на данный момент количества ресурсов сети. В связи с возможностью динамического перераспределения радиоресурсов между несколькими Абонентами, характеристики могут изменяться даже в процессе передачи абонентских данных.

9.8.5. Приведенные выше значения технических показателей, характеризующих качество Услуг, указаны для расчетных условий радиоприема. В этих условиях в зависимости от типа и прошивки применяемого Абонентского оборудования его индикатор уровня сигнала показывает, как правило, не менее половины от максимального уровня. Из-за особенностей распространения радиосигналов, рельефа, метеоусловий (сильных осадков), изменения ландшафта (в том числе в результате строительства), изменяющих условия распространения радиоволн или увеличивающих их затухание, а также внутри зданий, в тоннелях, подвалах и иных подземных сооружениях могут возникать локальные зоны замирания и/или затухания сигнала, что приводит к снижению качества Услуг в таких зонах относительно заявленного уровня.

9.9. При некоторых услугах связи особые условия пользования Услугами доводятся до Абонента в момент начала сеанса связи. Дальнейшие действия Абонента по продолжению сеанса связи являются его безусловным согласием с данными условиями. В случае несогласия с условиями предоставления Услуг Абонент должен прекратить сеанс связи.

9.9.1. Отдельные Услуги могут быть оказаны Абоненту при условии соответствия Абонентского устройства специальным техническим требованиям, необходимым для пользования такими Услугами. Услуги в роуминге зависят от возможностей роуминговых партнеров Оператора.

9.10. Принимая Условия, Абонент подтверждает, что ему предоставлена полная информация о технических характеристиках сети связи Оператора в отношении ее качества, надежности, содержания оказываемых Услуг, порядке пользования Услугами, и выражает согласие с указанными условиями оказания Услуг. Также Абонент подтверждает, что он осведомлен о Зоне обслуживания сети Оператора, определяемой на основе компьютерного моделирования и подтвержденной результатами натурных испытаний, что не гарантирует оказание Услуг связи в каждой конкретной точке нахождения Абонента и/или Абонентского устройства. Оператор не несет ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание Услуг в случаях, если оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Абонента, в частности, если это было вызвано использованием неподходящего, модифицированного без согласия с производителем, неисправного Абонентского устройства или совмещением Услуг с услугами третьих лиц.

9.11. Абонент дает согласие Оператору на получение детализации счета по оказанным Услугам и счетов на адрес электронной почты, указанный в Договоре.

В том случае, если у Оператора имеется возможность предоставить Абоненту техническую детализацию оказанных ему услуг (в том числе детализацию, включающую посещенные Абонентом ресурсы в сети «Интернет») и Абонент просит Оператора предоставить ему такую техническую детализацию, то такой просьбой Абонент поручает Оператору сбор и обобщение необходимых данных из технических систем Оператора и Абонент предоставляет на это свое согласие.

9.12. Абонент вправе при заключении Договора или в процессе его исполнения выразить свое согласие или отказ на получение рекламной информации и рассылок по сетям связи, осуществляемой по инициативе Оператора и третьих лиц – партнеров Оператора, в целях и случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена нормативно-правовыми актами о рекламе.

Согласие на получение рекламной информации может быть выражено Абонентом в процессе получения Услуг, в порядке, установленном Оператором. Список третьих лиц – партнеров Оператора, которые могут направлять Абоненту рекламную информацию, размещен на Сайте Оператора. Под рекламной информацией в рамках настоящего пункта понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования (в том числе, когда объектом рекламирования является третье лицо), формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. К рекламной информации не относится информация об Операторе и Услугах, доведение которой до Абонента Оператором обязательно в соответствии с Федеральным законом № 126–ФЗ от 7 июля 2003 г. «О связи», Правилами и другими нормативными документами в их развитие.

Давая согласие на получение рекламной информации, Абонент дает согласие на обработку персональных данных и данных об оказанных Услугах для целей продвижения товаров (работ, услуг), в том числе товаров (работ, услуг) третьих лиц.

Оператор вправе применять информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации (далее – «Рекомендательные технологии») для цели распространения рекламной информации любым способом.

В случае несогласия Абонента с получением рекламной информации и рассылок и/или применением Рекомендательных технологий условия настоящего пункта не распространяют свое действие на взаимоотношения Сторон при условии, что Абонент:

подпишет соответствующее заявление об отказе и направит его в адрес Оператора в период действия Договора, в том числе при принятии изменения условий Договора;

откажется, позвонив на соответствующий телефонный номер.

9.13. Абонент подписанием Договора подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора, настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи, условиями выбранного Тарифного плана, ознакомлен с информацией об Операторе, территории оказания услуг связи Оператора, подтверждает, что получил экземпляр Договора со всеми приложениями.

9.14. В случае если в отношении определенных категории Абонентов законом или иными нормативными документами предусмотрены или устанавливаются иные положения, чем предусмотренные Договором, то в отношении таких Абонентов применяются положения, предусмотренные данными законами и нормативными актами

9.15. Книга жалоб и предложений ведется по месту нахождения Оператора. Направление обращений Абонентом осуществляется письменно. Стороны пришли к соглашению о том, что предоставление Оператором ответов на запросы/претензии Абонентов осуществляется по выбору Оператора в электронном виде по электронной почте и (или) абонентскому номеру, выделенному Абоненту в рамках Договора, в Личном кабинете, Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» или в бумажном виде по месту жительства Абонента.

9.16. Все споры и разногласия, не урегулированные Сторонами, разрешаются Сторонами в претензионном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, споры подлежат рассмотрению суде по месту нахождения Оператора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.15. Взаимоотношения Оператора с Абонентом, возникающие при оказании Услуг на территории Российской Федерации, осуществляются на русском языке, включая обмен короткими текстовыми сообщениями. Абонент подтверждает соответствие своего Абонентского устройства данному требованию и отсутствие претензий в адрес Оператора вследствие неполучения информации из-за использования Абонентского устройства, не обеспечивающего обмен сообщениями на русском языке.

9.16. Оператор или лицо, действующее от имени Оператора, для заключения Договоров использует помещения, в том числе офисы Банка и офисы Оператора (при наличии технической возможности).

10. Соглашение об использовании простой электронной подписи

10.1. Подписываемый Абонентом и Оператором настоящий Договор является также соглашением Сторон по использованию простой электронной подписи (далее по тексту — ПЭП). В соответствии со ст. 160, п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, ст.44 Федерального закона «О связи» Абонент и Оператор договорились об использовании ПЭП при заключении, изменении, расторжении условий Договора, в том числе в соответствии с п.2.3 и п.2.4 Условий, а также для дальнейших взаимоотношений Абонента с Оператором, в том числе для подписания имеющихся и оформляемых в будущем договоров, дополнительных соглашений и приложений к ним, иных соглашений и договоров между Абонентом и Оператором, предоставления согласий на обработку персональных данных, а также иных юридически значимых документов и действий в порядке, положениями настоящего раздела Условий (далее – Соглашение по использованию ПЭП). Одной ПЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании пакета электронных документов посредством ПЭП каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным ПЭП. Перед подписанием каждого электронного документа (комплекта электронных документов) Абонент обязан ознакомиться с электронным документом (комплектом электронных документов) и быть согласным с его содержанием в полном объеме. Согласие Абонента на использование ПЭП, как аналога собственноручной подписи, может также содержаться в отдельных соглашениях, которые могут направляться Абоненту Оператором или Банком, как участниками электронного взаимодействия, и могут быть приняты Абонентом путем использования ПЭП.

10.2. Информация в электронной форме, подписанная посредством ПЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Абонент и Оператор признают документы, подписанные ПЭП в соответствии с положениями настоящих Условий, в том числе, но не ограничиваясь – Договор и иные, предусмотренные Договором, признаются юридически значимыми и равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Абонента, и соответственно. Такие документы порождают юридические последствия и/или подтверждают факты и обстоятельства, в связи с которыми они оформлены, являются доказательствами при возникновении споров между Сторонами и не могут быть оспорены Сторонами на том основании, что произведенные действия и операции не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе. В частности, любое юридически значимое волеизъявление Абонента, которое выражено в таком электронном документе, порождает юридические последствия,

аналогичные тем, если бы документ был подписан на бумажном носителе собственноручной подписью Абонента, и все электронные документы, подписанные ПЭП Абонента в УКД Партнера, являются документами, составленными в письменной форме.

10.3. Аналогами собственноручной подписи, используемыми при подписании электронных документов, могут являться графическая подпись, а также ПЭП.

10.4. При заключении Договора, в том числе дистанционным способом, с использованием ПЭП определение лица, подписавшего документ посредством ПЭП, производится информационной системой, в которой формируется юридически значимый документ, включая, но не ограничиваясь им, формируется использование Ключа, в соответствии с правилами установленными оператором информационной системы, с использованием которой осуществляются создание и (или) отправка электронного документа.

10.5. Посредством ПЭП Абонента могут быть подписаны электронные документы, в том числе, в целях заключения и/или исполнения Договора и иных соглашений с Оператором, сформированные в УКД, доступ к которым предоставляется в УКД при прохождении Абонентом процедуры авторизации на основании ДКБО и в соответствии с его условиями. Ключ используется Абонентом в качестве ПЭП для подписания, формируемых в виде электронных документов. Оператор самостоятельно определяется перечень электронных документов, которые могут быть подписаны Абонентом ПЭП, перечень и состав услуг, сервисов и доступных операций в УКД, во взаимоотношениях с Оператором.

10.6. Процесс подписания Абонентом электронных документов с использованием ПЭП Абонента, порядок формирования ПЭП Абонента и применения Ключа, порядок определения лица, подписавшего документ посредством ПЭП Абонента в УКД, определены в ДКБО. Стороны соглашаются, что установленный Договором между Оператором и Абонентом способ определения Абонента, создавшего и подписавшего электронный документ через УКД, или лица, действующего от его имени, является достаточным для цели достоверного установления личности (идентификации) Абонента и исполнения настоящего Договора и Соглашения по использованию ПЭП.

10.7. Оператор и Абонент обязаны соблюдать конфиденциальность при использовании ПЭП и несут ответственность за последствия необеспечения такой конфиденциальности. Абонент обязуется обеспечить конфиденциальность идентификационных данных, предназначенных для доступа к средствам создания ПЭП, не передавать Ключ ПЭП третьим лицам, не допускать разглашения Ключа и соблюдать правила сохранности Ключа. В случае нарушения Абонентом настоящего пункта считается, что ПЭП используется самим Абонентом, при этом ответственность за любые действия, связанные с этим, несет Абонент.

11. Лицензии Оператора:

11.1. Услуги подвижной радиотелефонной связи предоставляются оператором на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № Л030-00114-77/01113761.

11.2. Услуги передачи данных, за исключением услуг связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации предоставляются оператором на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № Л030-00114-77/01113756.

11.3. Телематические услуги связи предоставляются оператором на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Лицензия № Л030-00114-77/01113760.

Альфа Мобайл

Приложение № 1

к Условиям оказания услуг связи

ООО «АЛЬФА-МОБАЙЛ»

Условия обработки персональных данных

(предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Настоящим Приложением Абонент и Оператор договорились с нижеследующими положениями по обработке персональных данных Абонента, предоставляемых Абонентом Оператору.

Перечень персональных данных Абонента, на обработку которых дается согласие:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- гражданство, код страны;
- пол;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи, наименование- выдавшего органа, код подразделения (при наличии) (в том числе копия документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если применимо));
- дата и место рождения;
- адрес места жительства/места пребывания, получения корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- ИНН;
- СНИЛС;
- информацию о телефонных номерах, в том числе об абонентском номере, контактном номере телефонов и другие данные, позволяющие идентифицировать Абонента;
- информация об оказываемой услуге (в том числе информация о договоре об оказании услуг связи, информация о предоставленном продукте, услуге, сервисе; информация об используемом абонентском, клиентском (оконечном) оборудовании, устройстве; о факте подключения услуг переадресации сообщений; информация об используемом абонентском, пользовательском (оконечном) оборудовании, устройстве; сведения о факте переоформления абонентского номера на третье лицо или переносе к другому оператору с

сохранением номера, о факте расторжения Договора об оказании услуг связи, приостановления и возобновления оказания услуг связи; о факте получения отказа Абонента от передачи Оператору и/или третьему лицу информации по любому из перечисленных событий, в том числе об отказе от использования сервисов);

- финансовая информация (сведения о балансе лицевого счета; сведения о расходах, сведения о неисполненных обязательствах по договорам об оказании услуг связи; сведения об остатке денежных средств на лицевом счете, открытом в рамках Договора; информация о номере банковской карты, банковского счета, сведения об оказанных услугах связи и о состоянии расчетов за них, о совершении операций по лицевому счету, о доступном остатке средств);
- номер лицевого счета;
- аватар; логин; уникальный идентификатор (ID); уникальный псевдоним (никнейм), предпочтительное обращение;
- техническая информация и профиль пользователя (состав технической информации и профиля пользователя определен Политикой в отношении обработки персональных данных в ООО «АЛЬФА-МОБАЙЛ», размещенной на Сайте Оператора);
- сведения о наличии заключенного ДКБО между Абонентом и Банком, идентификаторы, позволяющие определить Абонента в качестве клиента Банка, сведения о тарифе Абонента и наличии подписок на услуги/пакеты услуг/продукты Банка; сведения о телефонном номере Абонента, зарегистрированном в системах Банка, в том числе о факте смены телефонного номера;
- идентификатор, позволяющий определить наличие трудовых отношений Абонента с Банком.
- информация, содержащаяся в иных документах, формируемых в период оказания услуг связи, в том числе указанных в заявлениях, договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи и/или иным образом полученных Оператором.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных:

Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации или без таковых, а также путем смешанной обработки персональных данных, любыми способами, включая: сбор, запись, систематизация, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, и совершение иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая поручение и обработка третьими лицами.

Целями обработки персональных данных являются:

- оказание услуг связи, а также иных услуг, неразрывно связанных с услугами связи;
- заключение и исполнение Договора, договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также заключение договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- создание информационных систем персональных данных, хранение, размещение и иная обработка данных, хранение и архивирование документации (в том числе Договора и документов, связанных с исполнением Договора), в том числе с использованием облачных хранилищ;
- предоставление продуктов, услуг и сервисов, том числе возможности самообслуживания, в том числе посредством Личного кабинета, Интернет-Банка «Альфа-Клик», Мобильного приложения «Альфа-Мобайл», Интернет-канала, Сайта Оператора;
- заказ и доставка SIM-карты;
- оказание сервисной, клиентской и технической поддержки (включая абонентское и информационно-справочное обслуживание), оказание справочных и иных информационных услуг, включая предоставление возможности дистанционного обслуживания в Центре поддержки клиентов;
- развитие продуктов, услуг и сервисов, включая процессы разработки, модернизации и улучшения продуктов, услуг и сервисов;
- проведение аналитических, статистических и иных видов исследований, в том числе посредством использования больших объемов структурированных и неструктурированных данных («больших данных»), оказание информационно-статистических услуг;
- формирование персонализированных и иных релевантных потребностям предложений продуктов, услуг и сервисов;
- проведение рекламных и маркетинговых активностей и акций,

- продвижение товаров (работ, услуг), в том числе товаров (работ, услуг) третьих лиц, в том числе путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи;
- обеспечения безопасности и сопровождения процессов, непосредственно связанных с предоставлением продуктов, услуг и сервисов, включая предотвращение и противодействие мошенничеству, нежелательным вызовам и распространению вредоносного программного обеспечения;
- информирование о задолженности;
- информационное взаимодействие с субъектом персональных данных, в том числе в рамках рассмотрения сообщений субъектов персональных данных, обратившихся по различным вопросам;
- обновление сведений, содержащихся в учетных данных Абонента;
- исполнение требований применимого законодательства, в том числе по проверке достоверности сведений об Абоненте, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Подробные условия обработки персональных данных изложены в Политике по обработке персональных данных в ООО «АЛЬФА-МОБАЙЛ».

Наименование лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Оператора:

АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971) (далее – Банк) в целях: перечисленных выше.

Наименование лица, которому Оператор вправе осуществлять передачу (предоставление) персональных данных:

ООО «ОСГ Рекордз менеджмент» (115093, г. Москва, ул. Павловская, влд. 7, помещ. 14б, ОГРН 1047796927419, ИНН 7707534666) в целях: организация хранения и хранение абонентских документов.

Перечень третьих лиц, от которых Оператор вправе получать и поручать обработку и передавать сведения о персональных данных, размещается Оператором на Сайте Оператора. Оператор вправе самостоятельно определять и изменять перечень третьих лиц (при наличии правовых оснований).

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: в течение срока действия Договора и до достижения Оператором целей обработки персональных данных, а также в течение 5 (Пять) лет с даты прекращения обязательств сторон по Абонентскому

договору, если иное не предусмотрено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано Абонентом путем направления соответствующего письменного уведомления Оператору по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.2, помещение 5Н и/или путем обращения в отделение Банка с заявлением, оформленным в письменной форме. В случае отзыва Согласия Оператор вправе продолжить обработку моих персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если Абонент отзовет настоящее Согласие, то предоставление Абоненту обслуживания будет осуществляться в офисах Оператора, указанных на Сайте Оператора.